

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [나-1] 주기기 구매계약 경쟁성립을 위한 노력 필요

소 관 부 서 ■처 ◆부

조 치 부 서 ■처 ◆부

내 용

1. 업무 개요

■처 ◆부는 ㉠소 건설업무 중 주기기 구매계약 업무를 담당하고 있으며, 제#·#차 전력수급기본계획에 따라 #MW(#MW x #기) 가변속양수(Doubly Fed Induction Machine)형식의 ♡소 건설을 위해 “♡소 ○호기 주기기 구매 시행” 계획을 20##. #. #.에 수립하여 20##. #. #.에 “♡소 ○호기 주기기 구매”를 계약상대자(□이하 “▲”이라 한다)와 계약체결 후 계약 사후관리를 수행하고 있고, 추가 건설될 ▣소·◇소 건설의 주기기 구매계약 업무도 함께 추진하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다)과 ㉡회사 「계약규정」에 따르면, 계약을 체결하려는 경우 원칙적으로 일반경쟁에 부쳐야 한다고 규정하고 있다.

따라서 계약은 일반경쟁이 원칙이며, 국가계약법과 「계약규정」의 근본 취지인 ‘경쟁을 통한 예산 절감 및 공정성 확보’라는 공공의 목적이 달성될 수 있도록 충분한 경쟁이 성립될 수 있게 사전에 입찰방식, 입찰자격 등을 면밀히 검토하여

㉠소 주기기 구매계약 업무를 처리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

♡소 ○호기 주기기 구매계약 추진 과정을 요약해보면 아래와 같다.

① ■처 ◆부에서는 본 계약의 국내입찰 추진에 앞서 20##. #. #.에 ●실 사전컨설팅을 신청하였고, 사전컨설팅 결과 ‘국내입찰은 가능하나 경쟁입찰 조건 등을 완화하여 입찰 참여자의 참여기회를 확대’하라는 의견을 접수한 후 ‘복수의 업체가 참여할 수 있도록 실적 등 입찰 참가 자격 완화 검토’하겠다고 사전컨설팅 이행결과를 송부하였다.

② 이후 주기기 구매를 위해 20##. #. #.에 사업설명회 및 기술규격 사전공고를 실시하여 참여 입찰사(▲, ▲ 참여희망)를 확인하였고,

③ 20##. #. #.에 특수계약심의위원회를 통해 입찰방법, 입찰자격, 평가기준을 심의·확정하였으며,

④ 20##. #. #.에 ♡소 주기기 구매계획을 수립한 후, ⑤ 20##. #월에 #차 입찰공고 및 유찰(▲ 단독입찰)되어 20##년 #월에 수의계약으로 전환하였다.

⑥ 20##년 #월부터 20##년 #월 까지 기술평가 및 가격협상을 하였으나 수의시담이 결렬되어,

⑦ 20##년 #월에 #차 입찰공고 후 유찰(▲ 단독입찰)로 수의계약으로 다시 전환 후 예정가격 대비 #%로 수의시담하여,

⑧ 20##. #. #.에 “♡소 ○호기 주기기 구매”계약을 ▲과 최종 계약을 체결하였다.

그런데 본 계약은 계획수립부터 국내경쟁입찰로 진행하였으나, 최초 입찰공고 #회 결과 #개 업체(▲)만 단독응찰하여 유찰에 의한 수의계약으로 변경 후 #차 수의시

담 하였고, 예정가격 초과로 협상 결렬되어 긴급공고 하였지만, 다시 #개 업체(▲)만 단독응찰 하여 결국 #차 수의시담을 진행하였다. 이후 #차례에 걸쳐 가격을 협상한 끝에 ▲이 최종 계약상대자로 선정됨으로써 최초 입찰부터 최종 계약체결에 이르기까지 한 개 업체로만 계약이 진행되어 사실상 실질적인 경쟁이 성립되지 않아 계약업무 진행과정에서 경쟁이 성립되도록 충분한 노력을 기울였다고 볼 수 없다.

관계부서 의견 및 검토결과 ■처 ◆부는 감사결과에 대해 전반적으로 수용하면서, ♡소 주기기 구매계약은 국가정책에 따라 시행되는 국책사업으로 준공 시점이 20##년 #월(○호기), #월(○호기)로 정해져 있었고, 계약추진 당시 사업설명회 등을 통해 #개 업체의 입찰 참여 의향을 확인 후 경쟁 성립이 가능하다고 판단하여 입찰을 진행하였다. 그러나 입찰 과정에서 #개 업체가 참여를 포기함에 따라 불가피하게 단독응찰 상황이 발생하였고 당초 준공시점 고려하여 주기기 구매 계약일정이 20##년 #월이었으나 #차례 유찰로 인해 #개월 지연된 상황이어서 건설 적기 준공을 위해 불가피하게 유찰에 의한 수의계약으로 현재 계약상대자(▲)와 계약을 체결할 수밖에 없었다고 설명하였다. ■처 ◆부의 #개 업체 입찰 참여 의향을 확인하고 입찰 추진했다는 점과 주기기 구매계약 일정 만회 노력을 인정한다하더라도, ♡소 주기기 구매계약에 있어 입찰조건 완화, 입찰가능 업체 사전발굴 등의 실질적인 경쟁을 촉진하고 유도해야 할 노력을 충분히 기울이지 않은 점은 명백하므로 향후 진행될 ◆소 ◎소 주기기 구매계약 업무를 위해 개선할 필요가 있다.

조치할 사항 ■처장은 향후 진행될 후속 ㉠소 건설 주기기 구매에 대하여 입찰

조건 완화 등의 실질적인 경쟁을 유도할 수 있는 방안을 검토 후 경쟁 구도하에 계약이 체결될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보)